

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1673/2531

พนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี

โจทก์

จำสืบตำรวจเสรี ทองสุข

จำเลย

จำสืบตำรวจเสรี ทองสุข จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 147,91 ฯลฯ การกระทำของจำเลยเป็นความผิดสองกรรม ให้จำคุกกระทงละ
5 ปี รวมจำคุก 10 ปี คำรับของจำเลยในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา
ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามคงจำคุก 6 ปี 8 เดือน คำขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยฎีกา (อันดับ 88)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 99,98)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่งศาล
ฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 97)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 65)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันสามแสนบาทให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกันสามแสนบาทให้ศาล
ชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(ศักดิ์ สมองชาติ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>